

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan ini mengatur kewajiban pelaporan bagi pemegang izin usaha pertambangan kepada instansi yang berwenang di bidang mineral dan batubara.

BAB II

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 2

Tata cara permohonan perpanjangan izin yang belum diatur dalam Peraturan ini mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 3

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penambangan secara berkala kepada instansi yang berwenang, mencakup realisasi produksi, realisasi penjualan, dan realisasi anggaran biaya, paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, dalam bentuk laporan tertulis yang ditandatangani oleh kepala teknik tambang.

Pasal 4

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 wajib dipenuhi paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, dan keterlambatan penyampaian dikenakan teguran tertulis oleh instansi yang berwenang.

Pasal 5

Setiap kecelakaan kerja ringan yang tidak mengakibatkan hilangnya hari kerja wajib dicatat dalam buku catatan kecelakaan kerja yang disimpan di lokasi tambang dan dilaporkan pada rekapitulasi bulanan.

Pasal 6

Instansi yang berwenang berhak melakukan pemeriksaan lapangan sewaktu-waktu untuk memverifikasi kebenaran laporan yang disampaikan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Pihak Kedua wajib menutup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang ditugaskan pada kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan nilai pertanggungan paling rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan pertambangan.

Pasal 8

(1) Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan peralatan, pencemaran lingkungan, dan cedera pada tenaga kerja.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kerugian timbul akibat instruksi tertulis dari Pihak Pertama yang terbukti keliru di kemudian hari.

Pasal 9

Masing-masing pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data teknis, dan dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau perintah pengadilan yang berwenang.

Pasal 10

(1) Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

(2) Setiap pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat pihak yang dirugikan.

Pasal 11

Segala pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini wajib disampaikan secara tertulis ke alamat yang tercantum dalam bagian pembuka perjanjian, dan dianggap telah diterima pada saat diserahkan langsung atau tiga hari kerja setelah dikirimkan melalui pos tercatat dengan bukti penerimaan.

Pasal 12

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku pada saat pengajuan permohonan arbitrase.

Pasal 13

(1) Setiap perubahan atau penambahan atas ketentuan dalam perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 14

Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, maka ketentuan lainnya tetap berlaku penuh dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila di kemudian hari dibuat pula terjemahan dalam bahasa lain untuk kemudahan referensi, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua versi.

Pasal 16

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipegang oleh masing-masing pihak sebagai pegangan.